

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת שרון ניר
יבגני סובה
יוליה מלינובסקי

פ/25/1453

הצעת חוק הרשויות המקומיות (יועצת לענייני מעמד האישה) (תיקון – תקציב ייעודי וייחוד הכהונה),

התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 2 בחוק הרשויות המקומיות (יועצת לענייני מעמד האישה), התש"ס–2000¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(ב2), במקום "מונתה" יבוא "לא תמונה" והסיפה החל במילים "תהיה דרגתה כאמור בפסקה (1)" – תימחק.

2. הוספת סעיף 5א אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא :

"תקציב לקידום 5א. תקציב רשות מקומית יכול סעיף תקציב נפרד מעמד האישה בשיעור שלא יפחת מ-7% מסך סכום ההוצאה הנקוב בתקציבה השנתי של הרשות המקומית לצורך ביצוע פעולות בתחום הפעולה של תפקיד היועצת לקידום מעמד האישה כאמור בסעיף 3א."

דברי הסבר

בשנת 2000 נחקק חוק הרשויות המקומיות (יועצת לענייני מעמד האישה), התש"ס–2000, המחייב למנות בכל הרשויות המקומיות יועצת רשמית אשר תפעל בתחום הרשות המקומית, בקרב אוכלוסייתה ועובדיה "לקידום מעמד האישה והשוויון בין המינים, לביעור ההפליה נגד נשים ולמניעת אלימות נגד נשים (סעיף 3א(א) לחוק).

חוק זה, אשר חייב את הרשויות למלא תקן ייעודי, לא חייב באותה המידה הפניית משאבים הנחוצים למילוי התפקיד בצורה הטובה ביותר. זאת ועוד, החוק מתיר למלא את תפקיד היועצת בנוסף לתפקיד אחר אותו ממלאת העובדת. ללא הפניית תקציב לתפקיד ומתן אפשרות למלא אותו באופן בלעדי ובתשומת הלב הראויה, תפקיד היועצת מוגבל ואינו יוכל להביא לשינוי המדיניות – החברתית לו כיוון המחוקק.

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 278.

הצעת חוק זו מבקשת לתקן את המצב הקיים, ולהפנות תקציב ייעודי בגובה של 7% מתקציבה הכולל של הרשות המקומית שייועד באופן בלעדי לקידום מעמד האישה. בנוסף, הצעת החוק מבקשת לחייב כי משרת היועצת תקבל מעמד נפרד, ותבטל את האפשרות למלא אותו בנוסף לתפקיד אחר ברשות המקומית.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/23/563 ; פ/24/1258).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/24/2531) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/381).

הצעת החוק זהה לפ/25/381 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)